Нийгмийн доод давхраа ба хүний эрх

МУИС • Оюутны илтгэл

Тайлбарлахад анхаарах нь

Сайн байцгаана уу. Бид нийгмийн орлого, боломжийн ялгаа хүний эрхээ бодитоор эдлэхэд хэрхэн нөлөөлдгийг онол, хууль, судалгаа, бодит шүүхийн хэрэгт тулгуурлан тайлбарлана.

Слайдын үндсэн тайлбар

Оюутнууд: Б. Саранчимэг, Ш. Түвшинбаяр, Б. Энхзаяа
Багш: Б. Тамир

Сэдвийн үндэслэл

Ядуурал ба хүний эрхийн бодит хэрэгжилт

Тайлбарлахад анхаарах нь

Энэ сэдвийг сонгосон шалтгаан нь хуульд ижил эрхтэй гэж заасан ч хүмүүс тэр эрхээ бодитоор эдлэх боломж адилгүй байгаатай холбоотой. Үйлчилгээний төлбөрөөс гадна зай, тээвэр, мэдээллийн саад байдгийг онцлоно.

Слайдын үндсэн тайлбар

Хүний эрх хүн бүрд адил хамаарах боловч түүнийг бодитоор эдлэх боломж нийгмийн нөхцөлөөс шалтгаалан ялгаатай байдаг. Орлого хүрэлцэхгүй, ажил тогтворгүй, сургууль болон эмнэлэгт хүрэхэд зардал ихтэй байх нь бага орлоготой иргэдэд нэмэлт саад учруулдаг. Иймээс ядуурлыг зөвхөн тухайн хүний мөнгөний дутагдал гэж үзэх нь хангалтгүй. Хуулиар баталгаажсан эрх бодит амьдралд хэрхэн хэрэгжиж байгааг орлого, үйлчилгээний хүртээмж, эрхээ хамгаалуулах боломжтой нь холбон судлах шаардлагатай.

Зорилго, хамрах хүрээ

Илтгэлээр авч үзэх асуудал

Тайлбарлахад анхаарах нь

Дарааллыг товч танилцуулна: онол, хууль, судалгаа, шүүхийн хэрэг, санал. Энэ нь шинэ анхдагч судалгаа биш, нийтлэгдсэн эхүүдэд тулгуурласан сургалтын шинжилгээ юм.

Слайдын үндсэн тайлбар

Илтгэлийн зорилго нь нийгмийн эмзэг нөхцөлтэй иргэдийн эрхээ эдлэхэд тулгардаг саадыг онол, эрх зүй, судалгааны баримтаар тайлбарлахад оршино. Үүний хүрээнд нийгмийн давхраажилт, шударга ёс, бодит боломжийн талаарх онолыг авч үзэж, Монголын хууль болон олон улсын баримт бичгийн холбогдох зохицуулалтыг харьцуулна. Мөн Монголын ядуурлын тооцоолол, Финландын орлогын туршилт, гадаадын шүүхийн шийдвэрээс авах сургамжийг нэгтгэн Монголд хэрэгжүүлэх санал дэвшүүлнэ.

Онолын үндэс: нийгмийн давхраажилт

К. Маркс (1867), М. Вебер (1922)

Тайлбарлахад анхаарах нь

Марксын хувьд өмч, хөдөлмөрийн харилцаа чухал. Веберийн хувьд эдийн засгаас гадна нэр хүнд, эрх мэдлийн ялгаа бий. “Орлого бага учраас хүн үнэ цэн багатай” гэсэн дүгнэлт эдгээр онолоос гарахгүй.

Слайдын үндсэн тайлбар

Нийгмийн давхраажилт нь хүмүүс орлого, өмч, эрх мэдэл, нэр хүндийн хувьд ялгаатай байр суурь эзлэхийг тайлбарладаг. Маркс үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг эзэмших байдал, хөдөлмөрийн харилцааг ангийн ялгааны гол үндэс гэж үзсэн. Вебер эдийн засгийн ангиас гадна нийгмийн байр суурь, улс төрийн эрх мэдлийг ялган авч үзсэн. Эдгээр хандлагаас бага орлоготой байдлыг зөвхөн хувь хүний сонголтоор бус, нөөц ба боломжийн хуваарилалттай холбон ойлгож болно. Энд “доод давхраа” гэх нэр томьёо нь хүний үнэ цэнийг үнэлсэн утгагүй.

Онолын үндэс: шударга ёс

Ж. Роулс — A Theory of Justice, 1971

Тайлбарлахад анхаарах нь

Тэгш эрх ба нөхцөлд тохирсон дэмжлэгийг ялгаж тайлбарлана. Ялгааны зарчмыг бүх тэгш бус байдлыг зөвтгөнө гэж тайлбарлахгүй; шударга боломж зэрэг бусад шаардлага хамт үйлчилнэ.

Слайдын үндсэн тайлбар

Роулсын шударга ёсны онол тэгш үндсэн эрх чөлөө, боломжийн шударга тэгш байдлыг чухалчилдаг. Түүний ялгааны зарчмаар нийгэм, эдийн засгийн тэгш бус байдал нь хамгийн таагүй нөхцөлтэй хүмүүсийн ашиг сонирхолд нийцэж байх шаардлагатай. Энэ хандлага нь нөөцийг хүн бүрд ижил хэмжээгээр өгөхөөс гадна хэнд ямар саад тулгарч байгааг харгалзах үндэслэл болдог. Иймээс нийгмийн бодлогыг үнэлэхдээ нийт өсөлтөөр хязгаарлахгүйгээр хамгийн бага боломжтой хүмүүсийн нөхцөл сайжирсан эсэхийг асуух хэрэгтэй.

Онолын үндэс: чадавхын хандлага

A. Сэн — Development as Freedom, 1999

Тайлбарлахад анхаарах нь

Ижил орлоготой ч эмнэлгээс хол амьдардаг хүн илүү их тээврийн зардал гаргана гэсэн тайлбарын жишээ ашиглана. Чадавх гэдгийг зөвхөн ажлын ур чадвар гэж ойлгуулахгүй; бодит боломж гэсэн өргөн утгатай.

Слайдын үндсэн тайлбар

Сэний чадавхын хандлага хүний амьдралыг зөвхөн орлогоор бус, үнэ цэнтэй гэж үзсэн амьдралаа сонгож, хэрэгжүүлэх бодит боломжоор үнэлдэг. Ижил орлоготой хоёр хүн эрүүл мэнд, хөгжлийн бэрхшээл, байршлын ялгаанаас шалтгаалан өөр өөр боломжтой байж болно. Тиймээс орлого нь зорилго бус, амьдралын боломжийг нэмэгдүүлэх нэг хэрэгсэл юм. Энэ хандлагаар боловсрол, эрүүл мэнд, хүртээмжтэй орчин, нийгмийн оролцоог хамтад нь сайжруулах нь ядуурал болон эрхийн хэрэгжилтийн асуудлыг шийдэхэд чухал.

Гол ойлголтуудын холбоо

Ядуурал, эмзэг байдал, эрхийн хүртээмж

Тайлбарлахад анхаарах нь

Ядуу болон эмзэг гэсэн хоёр ойлголт ижил биш. Ядуурлын босгоос дээш гарсан нь бүх эрсдэл арилсан гэсэн үг биш. Дараах графикийн “бусад” бүлгийг эмзэг бус гэж нэрлэхгүй.

Слайдын үндсэн тайлбар

Мөнгөн ядуурал нь өрхийн хэрэглээ эсвэл орлогыг тодорхой босготой харьцуулсан хэмжүүр юм. Харин эмзэг байдал нь өвчлөл, ажилгүйдэл, үнийн өсөлт зэрэг өөрчлөлтөд өртөж, амьжиргаа дойтох эрсдэлийг илэрхийлнэ. Ядуу биш өрх ч эмзэг байж болно. Үйлчилгээний хүртээмж гэдэг нь үйлчилгээ байгаа эсэхээс гадна тухайн хүн түүнд очих, зардлыг нь даах, чанартай тусламж авах боломжийг хамарна. Иймээс ядуурлыг бууруулах бодлого орлогын дэмжлэгийг суурь үйлчилгээ, эрхийн хамгаалалттай уялдуулах шаардлагатай.

Монголын эрх зүйн үндэс

Монгол Улсын Үндсэн хууль — 1992.01.13

Тайлбарлахад анхаарах нь

Үндсэн хууль 1992.01.13-нд батлагдаж, 1992.02.12-ноос хүчин төгөлдөр болсон. Хүснэгт нь үгчилсэн эшлэл биш. 16.6 дахь төлбөргүй тусламжийн болзол, 16.7 дахь төрөөс олгох төлбөргүй ерөнхий боловсролын хүрээг ялгана.

Хүснэгтийн тайлбар

14.1; 14.2 — Хуулийн өмнөх тэгш байдал; хөрөнгө чинээгээр ялгаварлахгүй. — Бага орлоготой хүнийг дорд үзэж, ялгаварлаж болохгүй.

16.5 — Хуульд заасан тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрх. — Нийгмийн дэмжлэгийн эрх үүсэх нөхцөлийг хууль тогтооно.

16.6; 16.7 — Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, сурч боловсрох эрх. — Үйлчилгээнд бодитоор хүрэх боломж чухал.

19.1 — Эрхийн эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх үүрэг. — Төр хэрэгжилтийг бодлого, төсөв, зохицуулалтаар хангана.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал

Хуулийн нэр, баталсан огноо, зохицуулалтын хүрээ

Тайлбарлахад анхаарах нь

Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022.01.01-нээс мөрдөгдсөн. Халамж, нийгмийн даатгал хоёр ялгаатай. Халамжийн хуулийн тодорхой тэтгэмжийн одоогийн дүн, шалгуурыг баталгаажаагүй тул оруулаагүй.

Хүснэгтийн тайлбар

Хөдөлмөрийн тухай
2021.07.02 — 6 дугаар зүйл: хөдөлмөрт ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно. — Ажилд авах, ажиллуулах үед тэгш хандах шаардлага.

Нийгмийн халамжийн тухай
2012.01.19 — Халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний зохицуулалт. — Тусламжийн төрөл бүрд хуульд заасан нөхцөл үйлчилнэ.

Үндсэн хууль
1992.01.13 — 16.4 — хөдөлмөр; 16.5 — эд, мөнгөний тусламж. — Ажлын нөхцөл, орлогын эрсдэлийн хамгаалалтын суурь.

Боловсрол, эрүүл мэндийн эрх

Баталгаа ба бодит хүртээмж

Тайлбарлахад анхаарах нь

Бүх шатны боловсрол, бүх эмчилгээг автоматаар үнэ төлбөргүй гэж тайлбарлахгүй. Хүснэгт дэх сүүлийн багана нь илтгэлийн шинжилгээ, хуулийн үгчилсэн заалт биш.

Хүснэгтийн тайлбар

Үндсэн хууль
1992.01.13 — 16.6 — эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах. — Төлбөргүй тусламжийн болзол, журмыг хуулиар тогтооно.

Үндсэн хууль
1992.01.13 — 16.7 — сурч боловсрох; төрөөс ерөнхий боловсролыг төлбөргүй олгох. — Унаа, хэрэгсэл, байр зэрэг нэмэлт зардал саад болж болно.

Боловсролын ерөнхий хууль
2023.07.07 — Боловсролын харилцаа, тэгш боломж, хүртээмжийн зохицуулалт. — Элсэлтээс гадна ирц, төгсөлт, суралцах орчныг үнэлнэ.

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал

НҮБ-аас баталсан: 1948.12.10

Тайлбарлахад анхаарах нь

Тунхаглал нь олон улсын гэрээ биш. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 217 А (III) тогтоолоор батлагдсан нийтлэг стандартын суурь баримт бичиг юм.

Хүснэгтийн тайлбар

1; 2 — Нэр төр, эрхийн тэгш байдал; ялгаварлалгүй байх. — Орлого нь хүний эрхийн үнэ цэнийг өөрчлөхгүй.

22 — Нийгмийн хамгаалал. — Эрсдэлд орсон үед хамгаалалт эдлэх.

23 — Хөдөлмөр, шударга бөгөөд таатай нөхцөл. — Ажилтай байх төдийгүй зохистой нөхцөл чухал.

25; 26 — Зохистой амьжиргаа; боловсрол. — Хоол, байр, эрүүл мэнд, суралцах боломж.

Хоёр олон улсын пакт

Баталсан огноо: 1966.12.16

Тайлбарлахад анхаарах нь

ЭЗНСЭ-ийн пакт 1976.01.03, ИУТЭ-ийн пакт 1976.03.23-нд хүчин төгөлдөр болсон. 25 дугаар зүйл иргэдэд хамаарна. 14.3(d)-ийн үнэ төлбөргүй өмгөөлөл нь эрүүгийн хэрэгт тодорхой нөхцөлтэй; бүх маргаанд автоматаар хамаарахгүй.

Хүснэгтийн тайлбар

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн пакт — 2.1; 2.2 — Нөөцөө дээд хэмжээгээр ашиглан ахиц гаргах; ялгаварлахгүй байх.

Мөн пакт — 6; 7; 9; 11; 12; 13 — Хөдөлмөр, хамгаалал, амьжиргаа, эрүүл мэнд, боловсрол.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн пакт — 14; 25; 26 — Шүүхийн өмнө тэгш байх; иргэний оролцоо; хуулийн тэгш хамгаалалт.

Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрх

Конвенцын баталсан огноо ба гол зохицуулалт

Тайлбарлахад анхаарах нь

Эдгээр бүлгийн бүх хүнийг ядуу гэж үзэхгүй. Орлогын хүндрэл дээр асаргаа, хол байршил зэрэг саад давхцаж болохыг тайлбарлана. Конвенцын баталсан өдөр нь Монгол Улс нэгдсэн өдөр биш.

Хүснэгтийн тайлбар

Хүүхдийн эрхийн тухай
1989.11.20 — 2; 3 — Ялгаварлахгүй байх; хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг харгалзах.

Мөн конвенц — 26; 27; 28 — Нийгмийн хамгаалал, зохистой амьжиргаа, боловсрол.

Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай
1979.12.18 — 11; 12; 14 — Хөдөлмөр, эрүүл мэнд; хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн эрх.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх

Олон улсын ба Монголын зохицуулалт

Тайлбарлахад анхаарах нь

Налуу замгүй барилга нь үйлчилгээ нээлттэй гэсэн зарлалтай ч бодит саад болдог гэсэн тайлбарын жишээ ашиглана. 2006 оны конвенц 2008.05.03-нд хүчин төгөлдөр болсон.

Хүснэгтийн тайлбар

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн конвенц
2006.12.13 — 9 — Орчин, мэдээлэл, үйлчилгээний хүртээмж.

Мөн конвенц — 24; 27; 28 — Боловсрол, хөдөлмөр, зохистой амьжиргаа ба хамгаалал.

Монголын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль
2016.02.05 — Дотоодын зохицуулалт — Ялгаварлалгүй оролцоо, хүртээмжийн эрх зүйн үндэс.

Судалгаа 1: Монголын ядуурлын тооцоолол

Хэн, хэзээ, хаана, ямар аргаар хийсэн бэ?

Тайлбарлахад анхаарах нь

Мэдээллийн он: 2022. Байршил: Монгол Улс, улсын хэмжээнд. Гүйцэтгэгч: ҮСХ; арга зүйн хамтын ажиллагаа: Дэлхийн банк. ӨНЭЗС-ийн хэрэглээний мэдээлэл, түүврийн жинг ашигласан тооцоолол. Баталгаажаагүй түүврийн хэмжээ, яг нийтэлсэн өдрийг зориудаар таагаагүй. 2022 нь өгөгдлийн он бөгөөд нийтлэлийн он гэж тэмдэглээгүй.

Слайдын үндсэн тайлбар

Үндэсний статистикийн хороо Дэлхийн банктай хамтран 2022 оны Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээлэлд тулгуурлан ядуурлыг тооцоолсон. Судалгааны хамрах хүрээ нь Монгол Улсын өрхүүд бөгөөд үр дүнг хүн амын түвшинд жинлэн тооцдог. Өрхийн хэрэглээний мэдээллийг цуглуулж, хэрэглээг үндэсний ядуурлын босготой харьцуулсан. Энэ тооцооллоор 2022 онд хүн амын 27.1 хувь нь босгоос доогуур хэрэглээтэй байжээ. Энэ нь түүхэн тооцоолол болохоос 2026 оны түвшин биш.

Судалгаа 1-ийн үр дүн

Монгол Улс, 2022 он — үндэсний ядуурлын босго

Тайлбарлахад анхаарах нь

График 2022 оны бүтэц харуулна. 72.9 хувь нь тусдаа судалгааны шинэ үзүүлэлт биш, нийтээс хассан үлдэгдэл. Өөр аргачлалтай онуудыг шууд харьцуулаагүй. Хэвтээ тэнхлэгт бүлэг, босоо тэнхлэгт хүн амын хувь, 0–100 хязгаартай.

Слайдын үндсэн тайлбар

Хүн амын 27.1 хувь нь үндэсний ядуурлын босгоос доогуур хэрэглээтэй байна. Үлдэх 72.9 хувийг 100 − 27.1 гэсэн тооцоогоор гаргав. Босгоос дээш хэрэглээтэй байх нь өвчлөл, ажилгүйдэл зэрэг эрсдэлгүй гэсэн үг биш.

Судалгаа 2: Финландын суурь орлогын туршилт

Финланд, 2017–2018; үнэлгээний үр дүнг 2020 онд нийтэлсэн

Тайлбарлахад анхаарах нь

Хэзээ: 2017–2018; асуумж 2018; тайлан 2020. Хаана: Финланд. Хэн: Kela болон хамтран ажилласан судлаачид. 2020 оны үнэлгээний редакторууд: Olli Kangas, Signe Jauhiainen, Miska Simanainen, Minna Ylikännö. Санамсаргүй сонголт нь эрх бүхий ажилгүй хүмүүсийн хүрээнд; нийт иргэдээс авсан түүвэр биш.

Слайдын үндсэн тайлбар

Финландын нийгмийн даатгалын байгууллага Kela болон хамтран ажилласан судлаачид 2017–2018 онд суурь орлогын туршилт хэрэгжүүлсэн. Эрх бүхий ажилгүй хүмүүсээс санамсаргүй сонгосон 2,000 хүнд сар бүр 560 евро олгож, ажилд орсон ч энэ төлбөрийг үргэлжлүүлсэн. Үр дүнг захиргааны бүртгэл болон асуумжаар үнэлж, харьцуулах бүлэгтэй жишсэн. Kela 2020 оны тавдугаар сарын 6-нд гол үр дүнг танилцуулсан. Энэ нь нийт хүн амыг хамарсан байнгын хөтөлбөр биш юм.

Судалгаа 2-ын үр дүн

Амьдралын сэтгэл ханамж — асуумжид хариулсан хүмүүс

Тайлбарлахад анхаарах нь

7.3 ба 6.8 нь 0–10 шатлалын дундаж оноо; хувь биш. Зөрүү 0.5 оноо. Судалгааны асуумжийн хариу өгсөн хүмүүсийн үзүүлэлт бөгөөд нийт хүн амын үр дүн биш. Санамсаргүй туршилт боловч асуумжийн сонгогдол, бодлогын өөрчлөлт нь тайлбарт хамаарна. Цахим эхийг энэ орчноос шууд нягталж чадаагүй тул ашиглахын өмнө Kela-ийн анхдагч тайлантай тулгана.

Слайдын үндсэн тайлбар

Амьдралын сэтгэл ханамжийн дундаж үнэлгээ дэмжлэг авсан бүлэгт 7.3, харьцуулах бүлэгт 6.8 оноо байв. Үнэлгээний шатлал 0–10. Ажил эрхлэлтэд үзүүлсэн нөлөө хязгаарлагдмал байсан. Асуумжийн хариу өгөх ялгаа болон бусад бодлогын өөрчлөлтөөс шалтгаалан бүх ялгааг зөвхөн мөнгөний нөлөө гэж дүгнэхгүй.

Судалгааны үр дүнг хэрхэн тайлбарлах вэ?

Аргачлал, хэмжүүр, хязгаарлалтыг ялгах нь

Тайлбарлахад анхаарах нь

Монголын хувь болон Финландын оноог нэг ижил хэмжүүр мэт зэрэгцүүлж чансаа тогтоохгүй. Хамрах хүн ам, арга, хугацаа, хэмжих нэгжийг тус тус тайлбарлана.

Хүснэгтийн тайлбар

Монголын тооцоолол
2022 — Үндэсний босгоос доогуур хэрэглээтэй хүн амын эзлэх хувь. — 2026 оны түвшин; ядуурлын бүх шалтгааны нотолгоо.

Финландын туршилт
2017–2018; тайлан 2020 — Орлогын дэмжлэгийн үеийн ажил эрхлэлт, өөрсдийн үнэлсэн сайн сайхан байдал. — Бүх хүн амд ижил үр дүн гарна; бүх ялгаа зөвхөн мөнгөнөөс болсон.

Бодит хэрэг 1: орон байрны эрх

Өмнөд Африк — Grootboom, 2000.10.04

Тайлбарлахад анхаарах нь

Хэрэг: [2000] ZACC 19, шийдвэр 2000.10.04. Өмнөд Африкийн Үндсэн хууль, 1996, 26 дугаар зүйл. Монголд шууд заавал дагах прецедент биш. Бодлогын үндэслэлтэй байдал, онцгой хэрэгцээг орхигдуулахгүй байх гэсэн сургамжтай.

Слайдын үндсэн тайлбар

Өмнөд Африкийн Үндсэн хуулийн шүүх Grootboom хэрэгт төрийн орон сууцны бодлого хамгийн хүнд нөхцөлд байгаа хүмүүсийн яаралтай хэрэгцээг хангалттай тусгаагүйг авч үзсэн. 1996 оны Үндсэн хуулийн 26 дугаар зүйлд тулгуурлан бодлого нь боломжит нөөцөд нийцсэн, үндэслэлтэй байх бөгөөд онцгой гачигдалтай хүмүүсийн хэрэгцээг орхигдуулж болохгүй гэж тайлбарласан. Шүүх хүн бүрд нэн даруй байшин олгох шийдвэр гаргаагүй. Энэ хэрэг урт хугацааны бодлогын зэрэгцээ яаралтай дэмжлэг шаардлагатайг харуулдаг.

Бодит хэрэг 2: эмчилгээний хүртээмж

Өмнөд Африк — Treatment Action Campaign, 2002.07.05

Тайлбарлахад анхаарах нь

Хэрэг: [2002] ZACC 15 (No 2). Шийдвэр 2002.07.05. Үндсэн хууль 1996, 27 дугаар зүйл. Тодорхой эмчилгээний хүртээмжийн хязгаарлалтыг хянасан болохоос бүх эрүүл мэндийн бодлогыг ижил байдлаар шийдээгүй.

Слайдын үндсэн тайлбар

Энэ хэрэгт ХДХВ эхээс хүүхдэд дамжихаас сэргийлэх невирапин эмийг зөвхөн сонгосон туршилтын цэгүүдэд хэрэглэхээр хязгаарласан бодлогыг маргасан. Шүүх 1996 оны Үндсэн хуулийн 27 дугаар зүйлд тулгуурлан шаардлага хангасан бусад эмнэлэгт эм хэрэглэхэд саад болсон хязгаарлалтыг арилгахыг даалгасан. Гол сургамж нь эмчилгээ авах боломжийг хязгаарлах бодлого бодит үндэслэлтэй байх ёстой гэсэн шаардлага юм. Шийдвэр нь бүх эмийг бүх хүнд үнэ төлбөргүй олгох тухай байгаагүй.

Бодит хэрэг 3: тэтгэмжийн үндэслэл

Герман — Холбооны Үндсэн хуулийн шүүх, 2010.02.09

Тайлбарлахад анхаарах нь

Германы Үндсэн хууль 1949.05.23. Шийдвэр: 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, 2010.02.09. Монголд шууд үйлчлэх үндэсний зохицуулалт биш. Тэтгэмжийн бодит хэрэгцээ, ил тод аргачлал гэсэн харьцуулсан сургамжтай.

Слайдын үндсэн тайлбар

Германы Холбооны Үндсэн хуулийн шүүх Hartz IV тогтолцооны суурь тэтгэмж, ялангуяа хүүхдийн хэрэгцээг хэрхэн тооцсонтой холбоотой маргааныг шийдвэрлэсэн. Германы 1949 оны Үндсэн хуулийн 1(1), 20(1) дэх хүний нэр төр, нийгмийн төрийн зарчмаас наад захын амьжиргааны баталгааг тайлбарлаж, тооцоолол ил тод, бодит хэрэгцээнд үндэслэсэн байхыг шаардсан. Энэ нь нэг тодорхой мөнгөн дүнгээс илүү түүнийг гаргасан аргачлал, үндэслэл чухал болохыг харуулдаг.

Бразилын бодлогын жишээ

Bolsa Família — 2004, 2023 оны хуулиуд

Тайлбарлахад анхаарах нь

Энэ слайд бодлогын тайлбар болохоос шинэ судалгааны үр дүн биш. Ядуурлыг хэдэн хувиар бууруулсан гэх баталгаажаагүй тоо оруулаагүй. Бүх нийтийн суурь орлогоос ялгаатай зорилтот хөтөлбөр.

Слайдын үндсэн тайлбар

Бразилын Bolsa Família хөтөлбөр нь бага орлоготой өрхөд мөнгөн дэмжлэг олгож, хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэндийн хяналттай холбоотой нөхцөл ашигладаг. Анхны хөтөлбөрийн хууль №10.836 нь 2004 оны нэгдүгээр сарын 9-нд, шинэ хууль №14.601 нь 2023 оны зургадугаар сарын 19-нд батлагдсан. Энэ жишээ орлогын дэмжлэгийг суурь үйлчилгээтэй уялдуулахыг харуулна. Гэхдээ үйлчилгээ өөрөө хүртээмжгүй байхад зөвхөн өрхөд хариуцлага тохоохгүй, үйлчилгээний саадыг хамтад нь шийдэх шаардлагатай.

Улс орнуудын харьцуулалт

Эрхийн баталгааг хэрэгжүүлэх өөр өөр арга

Тайлбарлахад анхаарах нь

Энэ нь улсын чансаа биш. Хүн ам, төсөв, байгууллагын чадавх, хөдөлмөрийн зах зээлийн ялгааг тооцож байж бодлогыг нутагшуулна.

Хүснэгтийн тайлбар

Монгол — Үндсэн хууль, 1992 — Хууль, халамж, суурь үйлчилгээ. — Эрхийн баталгааг бодит хүртээмжтэй холбох.

Өмнөд Африк — Үндсэн хууль, 1996 — Нийгмийн эрхийн бодлогод шүүхийн хяналт. — Яаралтай хэрэгцээг бодлогод тусгах.

Герман — Үндсэн хууль, 1949 — Амьжиргааны доод баталгаа. — Тэтгэмжийн тооцооллыг үндэслэлтэй болгох.

Финланд — туршилт, 2017–2018 — Бодлогын туршилт, үр дүнгийн үнэлгээ. — Дэмжлэгийн нөлөөг олон үзүүлэлтээр хэмжих.

Бразил — хууль, 2023 — Мөнгө ба үйлчилгээний уялдаа. — Дэмжлэгийн нөхцөлийг хүртээмжтэй уялдуулах.

Монголд хамаарах асуудлын тайлбар

Орлого ба үйлчилгээний саад давхцах нь

Тайлбарлахад анхаарах нь

Зохиомол тайлбарын жишээг бодит судалгааны кейс гэж танилцуулахгүй. Нэг жишээг сонгож, ямар эрх, ямар саад, ямар боломжит арга хэмжээ байгааг холбоно.

Слайдын үндсэн тайлбар

Бага орлоготой өрхийн хүүхэд төлбөргүй ерөнхий боловсролд хамрагдсан ч тээвэр, хэрэгсэл, интернетийн зардлаас шалтгаалан хичээлдээ тогтмол оролцоход хүндрэлтэй байж болно. Үүнтэй адил эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй хүн хол байршил, тээврийн зардал, барилгын хүртээмжээс болж тусламжаа хойшлуулж болно. Эдгээр нь тодорхой нэртэй бодит хэрэг биш, онол ба эрх зүйн холбоог ойлгуулах тайлбарын жишээ юм. Гол асуудал нь хуульд заасан эрхийг өдөр тутам ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Бодлогын санал

Хүртээмж, орлогын хамгаалал, хариуцлага

Тайлбарлахад анхаарах нь

Энэ нь илтгэлийн санал. Бүгд хуулийн үгчилсэн заалт гэсэн үг биш. Суурь мэдээлэлгүй тоон зорилт зохиогоогүй; хэмжих чиглэлийг л нэрлэсэн.

Слайдын үндсэн тайлбар

Нэгдүгээрт, үйлчилгээнд хүрэхэд саад болж буй тээвэр, мэдээлэл, барилгын хүртээмжийг сайжруулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, орлогын эрсдэлд тохирсон дэмжлэгийг хөдөлмөр эрхлэх болон суурь үйлчилгээ авах боломжтой уялдуулах шаардлагатай. Гуравдугаарт, иргэн шийдвэрийн шалтгааныг мэдэх, буруу мэдээллээ засуулах, гомдлоо хянуулах боломжийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. Үр дүнг зарцуулсан мөнгөнөөс гадна үйлчилгээ авах хугацаа, дэмжлэгийн хамрагдалт, гомдол шийдвэрлэлтийн үзүүлэлтээр үнэлж болно.

Эрхээ хамгаалуулах боломж

Үндсэн хууль — 1992.01.13; 16.12, 16.14

Тайлбарлахад анхаарах нь

Бүх маргаан заавал ижил дарааллаар шийдэгдэхгүй. ХЭҮК-д хандах нь шүүхийн хугацааг автоматаар зогсооно гэсэн үг биш. Энэ нь тодорхой хэрэгт өгсөн хууль зүйн зөвлөгөө биш.

Хүснэгтийн тайлбар

Баримтаа хадгалах — Хүсэлт, хариу, огноо, төлбөрийн баримтыг цуглуулах. — Хувийн болон эмзэг мэдээллээ хамгаалах.

Шалтгааныг тодруулах — Ямар шалгуур, хуулийн заалтаар шийдсэнийг асуух. — Бичгээр өгсөн үндэслэлийг хадгалах.

Хянуулах арга замаа мэдэх — Эрх бүхий байгууллагаас мэдээлэл, хууль зүйн зөвлөгөө авах. — Маргааны төрөл, журмыг тодруулах.

Шүүхийн журмыг нягтлах — Харьяалал, нэхэмжлэл гаргах хугацааг шалгах. — Өөр байгууллагад гомдол гаргаснаар хугацаа зогсоно гэж үзэхгүй.

Дүгнэлт

Тэгш эрхийг бодит боломжтой холбох нь

Тайлбарлахад анхаарах нь

Гол дүгнэлтийг гурван өгүүлбэрээр тайлбарлана: хүн бүр тэгш эрхтэй; бодит хүртээмж хэрэгтэй; шийдвэр хариуцлагатай байх ёстой. Сонсогчдоос Монголд аль саадыг түрүүлж бууруулах шаардлагатайг асууж болно.

Слайдын үндсэн тайлбар

Нийгмийн байр суурь, орлогын ялгаа хүний нэр төр, үндсэн эрхийг бууруулахгүй. Гэвч эрхийг хуульд баталгаажуулах нь дангаараа хангалтгүй бөгөөд сургууль, эмнэлэг, нийгмийн дэмжлэгт бодитоор хүрэх нөхцөл шаардлагатай. Онолын хандлагууд боломжийн хуваарилалт, хамгийн таагүй нөхцөлтэй хүмүүсийн хэрэгцээг анхааруулдаг. Судалгаа, шүүхийн жишээнүүдээс орлогын дэмжлэг, хүртээмжтэй үйлчилгээ, үндэслэлтэй шийдвэр, хянуулах боломжийг хамтад нь хөгжүүлэх шаардлага харагдаж байна.

Эх сурвалж I

Монголын хууль ба олон улсын баримт бичиг

Тайлбарлахад анхаарах нь

Хуулийн тайлбарууд нь хураангуй бөгөөд үгчилсэн эшлэл биш. Баталсан огноо, хүчин төгөлдөр болсон огноо, Монгол Улс нэгдсэн огноог ялгана. Албан ёсны зарим сайтад сүлжээний хязгаарлалттай байсан тул 2026 оны сүүлийн найруулгыг онлайн тулгаж баталгаажуулаагүй.

Эх сурвалж II

Онол, судалгаа, шүүхийн хэрэг, бодлогын жишээ

Тайлбарлахад анхаарах нь

Онолын бүтээлийн анхны хэвлэгдсэн он, судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хугацаа, тайлан нийтэлсэн оныг тус тус тэмдэглэсэн. Монголын 2022 оны өгөгдлийг нийтлэлийн огноо гэж нэрлээгүй. Судалгааны нарийвчилсан үр дүн, хуулийн хүчин төгөлдөр эхийг ашиглахын өмнө анхдагч эхтэй дахин тулгана.